Mahnung, Stillhaltebitte und befristete Bankantwort

Datum/Uhrzeit	Dokument	Absender	Empfänger	Nachweis	Ergebnis
17.07.2026, 15:44	Mahnung RK-2023-4471/M1	Rhenus Kreditbank	Kurpfalz Taxware	Einschreiben RKB884100771	Einwurf 20.07., 09:12
11.08.2026, 08:18	Stillhaltebitte und Eigenantragsnachweis	Kurpfalz Taxware	Rhenus Kreditbank	Mail-Gateway RKB-DMS-2026-8841	angenommen und registriert
12.08.2026, 14:06	Bankantwort RK-2023-4471/S1	Rhenus Kreditbank	Martin Reuter / Nora Schenk	SMTP-Annahme KTW-MX-44209	zugestellt 14:06:37
18.08.2026, 11:24	Sicherheitenkopien	Rhenus Kreditbank	Dr. Friederike Mohn	Datenraumquittung MOHN-DR-1198	heruntergeladen 12:03

1. Mahnung der Bank vom 17. Juli 2026

Die Rhenus Kreditbank AG mahnte unter dem Aktenzeichen RK-2023-4471/M1 die am 30. Juni 2026 fällige Tilgungsrate von 50.000,00 EUR und den Quartalszins von 27.000,00 EUR, zusammen 77.000,00 EUR. Bis zum Tagesabschluss 16. Juli war kein Eingang verbucht.

Die Bank setzte vorsorglich eine Abhilfefrist von zehn Bankarbeitstagen ab Zugang, spätestens bis 3. August 2026, und wies auf die Kündigungstatbestände des Darlehensvertrags hin. Das Schreiben wurde am 17. Juli als Einwurf-Einschreiben und parallel als signierte PDF an finance@kurpfalz-taxware.example versandt; der Zustellnachweis weist den Einwurf am 20. Juli um 09:12 Uhr aus.

2. Fristablauf und Kontoprüfung

Die Restrukturierungsakte vermerkt am 4. August 2026: kein Zahlungseingang, keine Rücklastschrift und keine belastbare Zahlungszusage. Die zehn Bankarbeitstage nach dokumentiertem Zugang waren mit Ablauf des 3. August verstrichen. Die ausstehende Juni-Rate ist innerhalb des Kapitalstands von 2.000.000,00 EUR enthalten und wird nicht zusätzlich zum Kapital addiert.

3. Stillhaltebitte der Darlehensnehmerin vom 11. August 2026

Geschäftsführer Martin Reuter teilte der Bank per signierter E-Mail um 08:17 Uhr mit, dass die Gesellschaft die fälligen 77.000,00 EUR derzeit nicht zahlen könne. Er verwies auf den an diesem Morgen beim Amtsgericht Heidelberg eingereichten Eigenantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung und bat darum, bis 15. September 2026 von Kündigung, Offenlegung der Forderungsabtretung und Verwertung der IP-Sicherheit abzusehen.

Die Nachricht ging um 08:18 Uhr im Funktionspostfach workout@rhenus-kreditbank.example ein und wurde um 08:31 Uhr im System RKB-DMS-2026-8841 registriert. Beigefügt waren die Eingangsbestätigung des Insolvenzgerichts und eine 13-Wochen-Liquiditätsübersicht. Eine konkrete Zahlung oder zusätzliche Sicherheit wurde nicht angeboten.

4. Antwort der Bank vom 12. August 2026

Silke Brandt und Jan Küster bestätigten für die Bank den Eingang, lehnten Stundung, Erlass und einen Stillhaltezeitraum bis 15. September jedoch ab. Ausschließlich zur Abstimmung mit dem zu bestellenden vorläufigen Verwalter sagte die Bank zu, bis einschließlich 18. August 2026 keine technische Selbsthilfe, Drittschuldneransprache oder Verwertungshandlung einzuleiten.

Die Antwort bezeichnet diese kurze operative Zurückhaltung ausdrücklich nicht als Verzicht auf Kündigungs-, Fälligstellungs-, Sicherungs- oder Anfechtungsrechte und nicht als Fortsetzungszusage. Ob und in welchem Umfang diese Erklärung trotz des Wortlauts eine rechtlich relevante Stillhaltewirkung entfaltet, bleibt offen.

5. Zugang und Aktenkette

Die Bankantwort wurde am 12. August um 14:06 Uhr per signierter E-Mail an Martin Reuter und Nora Schenk übermittelt; der Mailserver der Schuldnerin bestätigte die Annahme um 14:06:37 Uhr. Am 18. August übergab die Bank Dr. Friederike Mohn als vorläufiger Insolvenzverwalterin Kopien des Darlehensvertrags, des IP-Sicherungsvertrags und der Forderungsabtretung. Eine Zustimmung zur Fortführung oder Veräußerung wurde dabei nicht erklärt.